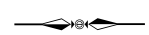


מסורת הש"ס

א) לעיל יט. פסחים לא. גיטין לו. ב"ק מ: נקדושת טו.א. ב) לקמן פו: ע"ש, א) ינמות ח: יט: לג., ד) [שאלות רש"ש], ה) [דברים נה], ו) [וינימות כג. ושם], ז) [ש"ך לעיל במשנה],



תורה אור השלם

1. וְהִתְרוּדוּ אֶת חֻטְאֵתָם אֲשֶׁר עָשׂוּ וְהִשָּׁב אֶת אֲשָׁמוֹ בְּרָאשׁוֹ וְחִמִּישְׁתּוּ יֶסֶף עָלָיו וְתָתַן לְאִשְׁרֵי אֲשֶׁם לוֹ: במדבר ה ו 2. כִּי יִשְׁבּוּ אִחֵדִים יָחִיד וּמֵת אֶחָד מֵהֶם וּבֶן אֶיִן לוֹ לֹא תִהְיֶה אִשֶּׁת הַמֵּת הַחוּצָה לְאִישׁ וְיָ יִבְמָה יָבֵא עָלֶיהָ וּלְקַחָהּ לוֹ לְאִשְׁתּוֹ יִבְמָתָה:

דברים כה ה



מוסף רש"י

ונתן לאשר אשם לו. לשאר הלוחו לו לא נמחר, אלא לשאר אשם לו. לשאר קרן שלו. ב"ק (ק:) אמרין אשם זה קרן (פסחים לא. וכו"ז לעיל יט.). מלמד שמגרשה בגט. לאחר שנשאה נעשת נאשתי ואם רעה לנשתי מנגרסה בגט ואינה לריעה חללה, ומחזירה. אם רעה להחזיר ולא אמרין נמנה רמח רחמנא עליה ועגדה ומהשתא תיקום עליה נאסרתי אשת אח להכי כתיב ולקחה לאשה לדיון שלקחה נעשת נאשתי לכל דבר (יבמות ח: וכו"ז שם יט: לו.).



תוספות ר"ך

ההוא גברא דנפלה ליה יבמה בכחא מחסיא בעי אחוזה למיפסל^א בניטא מיניה א"ל מה דעתך משום נכסי בנכסים פליגנא לך אמר מסתפינא דלמא עבדית לי כפומבדיתא רמאה. פי' שחזר בו ובטל קנינו. א"ל אי בעית פלוג מהשתא אי בעית פלוג מהשתא אמר מר בר רב אשי אע"ג דכי אתא רב דמי אמר רבי יוחנן האומר לחבירו משוך פרה זו ולא תקנה לה אלא לאחר ל' יום קנה לאחר ל' יום ואפילו עומדת באגם התם בידו והכא לאו בידו. פי' שנדוין לא ייבם ולא זכה בנכסים ואין לו כח בהן קודם שייבם לא זכה והא כי אתא (ר"ד) [רבין] ארי"א לא קנה לא קשיא הא דא"ל קני מעכשיו הא דלא א"ל קני מעכשיו: בעו מינה מעולא ייבם ואח"כ חלק מהו א"ל לא עשה כלום. פי' שאין לו כח ליבם (למכור) בנכסי אחיו מפני שהן עומדים לגוביינא ליבמה כדאמרן וכ"ש חלק ואח"כ ייבם כי אתא רבין אמר ר"ל בין ייבם ואח"כ [חלק] בין חלק ואח"כ ייבם

האשה שנפלו פרק שמיני כתובות

דלמא. זהא נמי לא טעה דרבי נתן היא דמוציאין מזה ונותנין לזה: **לאשר אשם** לו. לאחר הקרן שלו ולא כתיב **לאשר** נושה בו: **אלא**. להכי אינה משנה וטעה התנא שנאה דלא אשכחן תנא דאית ליה תרי חומרי בכחובה שהרי היא מדברי סופרים חדא דמטלטלי משתעבדי

לה וחדא דגביא מצעל חובו של מת

מדרכי נתן אלא חדא מהנך חומרי הוה ליה למיתני זה אי כרבי מאיר אי כר' נתן וכיון דתנא תרווייהו לא קבלה מרבו כן ומאליו שנאה מי צמדי: **ולא ידענא מאי היא**. לא הייתי יודע טעם בדבר אמאי אינה משנה: **פומבדיתא רמאה**. שאתרי כן חזר בו. פומבדיתאי קרי לכו רמאי כדאמר' בעלמא (חולין דף קסו). נרשאה נשקין מני כתיך פומבדיתאה לויך שני אספיין [וצחוקת הבתים (ב"ב מו.) כמו כן תא ואחוי לך רמאי דפומבדיתא]:

פלוג מהשתא. החוק בחלקן מעכשיו ואע"פ שאינה עכשיו קנויה לך עד שאכנוס או שאלחוקי^ב לכשאכנוס ואזכה בזכונו וזה אתה בחלקך על פי השחוקתך מעכשיו: **קנה לאחר שלשים**. במשיכה זו: **ואפי' עומדת בלגס**. שאינה צרעות הלוקח: **הסס**. הוא דקונה לאחר שלשים משום דצירו היה להקנותה לו משעת משיכה הלכך מהניא משיכה לכשיתקיים התנאי שימלאו ל' יום: **הכא לאו צידו**. לחלקם לו מעכשיו ולהקנות לו אם ירעה הלכך כי אמר ליה נמי לכשאכנוס וזה מעכשיו לאו מידי הוא דקיימא לן כרז יוסף דקדקענין הלכתא כוותיה לקמן בשמעתיך. ואפילו אית לן יבם ואחר כך חילק מה שעשה עשוי השתא מיהת לאו צידו: **והא כי אסא כו'**. גבי משיכת פרה קאי ופרך דר' יוחנן אדרבי יוחנן: **קני מעכשיו**. לאחר שלשים כשיגיעו תהא קנויה לך מעכשיו: **שני מעשים הוו**. ומי ששאל זו לא שאל זו ולא שמע האחרון את הראשונה שלא נשאלו יחד צבית המדרש לגירסא בעלמא אלא ע"פ מעשים שאירעו נשאלו: **והא קסני כל נכסיו של מה אחראין לנכונסה**. והממוכר לקרקע קרקע ולא דמו למחזירין דנכסי מלוג דהתם פירא

תקינו ליה רצנן היכא דאיכא קרן קיים והני נמי פירי נינהו דגמרי בצרעותיה אצל הכא קרנא ופירא דידיה הוא ושעבודא הוא דאית לה עליהו ומאי דאישתעבד לה מחיים דצעל לא אמרינן פירא הוא לאפקועי שיעבודא: **שני שלה**. ולא פליגי רצנן עליה אלא אתלושין ואכספיים ולמימר דלא משעבדי מטלטלי לכתובת: **שמגרש' בגט ומחזירה**. תרי מילי אשמעינן מגרשה בגט ואינה זריכה חליצה ואשמעינן שאם רעה להחזירה מחזירה כשאר אשה: **עדיין יצומין הראשונים עליה**. אע"פ שלקחה דהכי כתיב ולקחה ויצמה: **קמ"ל** דנעשית נאשתי ומלאשהי^ב דרשינן ליה לקמן [ע"ז] והאי ויצמה דרשינן לצעל כרחה צינמות (דף ט:): נעשית

לכשאקחנה היינו משום דאינה שלו עתה ואינו יכול להקנותה אלא ואם תאמר ור' יוחנן דהכא מאי קסבר אי חזרה הוא אמאי קנה דכיון דחזר בו הא בטל מעכשיו ואי תנאה הוי אמאי צעין שתיא עומדת בלגס דהכי משמע בזהכות^ב (לקמן דף פו: ושם) דדוקא בעומדת בלגס קנה דאפילו עומדת צרעות מקנה נמי דהא קנה מעכשיו כיון דתנאה הוי ולא חזר בו עד לאחר שלשים וי"ל דר' יוחנן לטעמיה דלית ליה תנאה הוי ולא חזרה הוי אלא מעכשיו מתחיל הקנין ואינו נגמר עד לאחר שלשים וכן אית ליה בהאומר בקידושין (דף סו.) ולהכי נריך שתיא צסוף שלשים בלגס שהוא מקום הראוי למשיכה ובהאשה רבה (יצמות כג. ד"ה קנויה) הארכתי: ^א **והתלושין בל' הקודם זבה**. ואם תאמר צשלמא קדם הוא זכה דקסבר דמטלטלין לא משתעבדי לכתובה כדפירש בקונטרס אלא קדמה אייה אמאי זכתה לר' עקיבא דאמר לקמן (דף פד.) דאין מרחמין צדין אלא ינתנו ליורשין ואית ליה דאפילו קדמה היא לא זכתה כדמוכח התם בגמרא וי"ל דהתם דלגזות אפילו קדמה אייה לא זכתה אצל הכא שאין לה אלא שיעבד בעלמא לא חשו ולקמן הארכתי: **ויבמה** **אמר** רחמנא. וליכא למימר ואימא הכי נמי דאינטריך ויצמה לכהי דצריס:

פב.

לא אשכחן תנא דמחמיר תרי חומרי בכתובה. ואם תאמר והא דמתן בזהכות^ב (לקמן דף פד. ושם) מי שמת והניח אשה וצעל חוב ויורשין והיה לו פקדון או מלוה ציד אחרים ר' טרפון אומר ינתנו לכושל שזהם ומפרש צגמרא לכתובת אשה משום חינא ולמאן דאמר נמי לכושל צצריאה אם היתה כתובת אשה כושל היה מודה או אם לא היה צעל חוב כלל הוי נותנין לאשה ואי הוה מפרשנין דהתם לא מן הדין אלא מלוה ליתן לכושל שזהם הוה ינחא ואפי' אי דינא הכי יש לומר דשמי התם דאין היורשין מוחזקין מן הפקדון והמלוה לכך אין נריך לדרבי נתן מדע דלא חשיבי מוחזקין דהא אי הוו חשיבי מוחזקין לא הוו מטלטלי דידעו משתעבדי לכתובה או ל"צ אצל הכא הרי היבם מוחזק מאותה מלוה שהרי הוא המייצ ואפי' היו אחרים חייבין הוה חשיב יבם מוחזק דצמקוס אחוי קאי לכך נריך דר' נתן:

פומבדיתאה רמאה. ואם תאמר ומה רמאות עשה הא אמר רב יוסף לא הוי זציניה וצינא ועוד דמה תיקן צכך דאמר איפלוג מהשתא ואומר רבינו יתחק דלעיל חזר בו הפומבדיתאה ולא רעה ליתן אחר שיבם והא דקאמר רב יוסף כו' לא משום שהיה נריך לאותו מעשה אלא לפי ששייך עליו אותו הדין: **התם בידו הכא לאו** בידו. פירש בקונטרס הלכך כי אמר ליה נמי לכשאכנוס וזה מעכשיו לאו מידי הוא דקיימא לן כרז יוסף דפסקינן לקמן הלכתא כוותיה ואפי' אית לן יבם ואח"כ חילק מה שעשה עשוי השתא מיהא לאו צידו הוא וקשה לנשצ"א דמאי שנא מדאמר רב צפ"ק דצבא מצינא (דף טו:)^א שדה זו לכשאקחנה ממך קנויה לך מעכשיו קנה אע"ג דלאו צידו וי"ל דרב סבר אדם מקנה דבר שלא צא לעולם ולא קיימא לן הכי דפסקינן צפרק אף על פי (לעיל דף נט.) כרבי יוחנן הסנדלר:

הא דאמר מעכשיו והא דלא אמר מעכשיו. לא דמי לאומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שלשים ולא צא אחר וקידשה בתוך שלשים

יום דמקודשת אע"פ שנתאכלו המעות אע"פ שלא אמר מעכשיו כדאמרין צפרק האומר בקידושין (דף נט.) דצכסף ודאי לא צעינן מעכשיו שאם לא מתקדש לו חייבת לשלם והוי כאליו הכסף צעין לאחר שלשים אצל הכא גבי משיכה אם לא אמר מעכשיו לא קנה לאחר שלשים יום דצשעת קנייה כצר פסקה המשיכה ורב נמי דאמר צפרק קמא דצבא מצינא (דף טו:) שדה זו לכשאקחנה ממך קנויה לך מעכשיו קנה היינו (מעכשיו) משום דתתם קניית שדה הויא צשטר ולכך נריך מעכשיו שמא יאבד השטר או יקרע ולא יהיה צעולם צשעת קנייה ואע"ג דרב מספקא ליה צאומר מעכשיו ולאחר ל' אי תנאה הוי אי חזרה הוי צמעכשיו לכשאקחנה קנה דהא דקאמר

לכשיקחנה ועוד כיון דקאמר מעכשיו לצסוף ליכא לספוקי צמדי ואם תאמר ור' יוחנן דהכא מאי קסבר אי חזרה הוי אמאי קנה דכיון דחזר בו הא בטל מעכשיו ואי תנאה הוי אמאי צעין שתיא עומדת בלגס דהכי משמע בזהכות^ב (לקמן דף פו: ושם) דדוקא בעומדת בלגס קנה דאפילו עומדת צרעות מקנה נמי דהא קנה מעכשיו כיון דתנאה הוי ולא חזר בו עד לאחר שלשים וי"ל דר' יוחנן לטעמיה דלית ליה תנאה הוי ולא חזרה הוי אלא מעכשיו מתחיל הקנין ואינו נגמר עד לאחר שלשים וכן אית ליה בהאומר בקידושין (דף סו.) ולהכי נריך שתיא צסוף שלשים בלגס שהוא מקום הראוי למשיכה ובהאשה רבה (יצמות כג. ד"ה קנויה) הארכתי: ^א **והתלושין בל' הקודם זבה**. ואם תאמר צשלמא קדם הוא זכה דקסבר דמטלטלין לא משתעבדי לכתובה כדפירש בקונטרס אלא קדמה אייה אמאי זכתה לר' עקיבא דאמר לקמן (דף פד.) דאין מרחמין צדין אלא ינתנו ליורשין ואית ליה דאפילו קדמה היא לא זכתה כדמוכח התם בגמרא וי"ל דהתם דלגזות אפילו קדמה אייה לא זכתה אצל הכא שאין לה אלא שיעבד בעלמא לא חשו ולקמן הארכתי: **ויבמה** **אמר** רחמנא. וליכא למימר ואימא הכי נמי דאינטריך ויצמה לכהי דצריס:

מהו

עין משפט ור מוצה

א מ"י פ"ב מהלכות מלוה הלכה ו טו"ע ח"מ סימן פו סעיף א:
ב מ"י פ"ב מהל' מכירה ה' ט סמג עשין פב טו"ע ח"מ סי' קאז סעיף ז:
ג מ"י פ"ב מהל' אשוח ה' יא סמג עשין יא טו"ע אה"ע סי' קסח סעיף ג:
ד ר מ"י פ"א מהלכות יבום הלכה טו סמג עשין נא טו"ע שם סי' קסח סעיף א:



תוספות ר"ד (המשך)

לא עשה כלום: וחכ"א פירות המחוברים לקרקע שלו ואמאי והרי כל נכסיו אחראין לכתובתה פ"י והמחזירים לקרקע בקרקע הן. תני שלה. ואי קשיא מ"ש הא מנ"מ דאמרו רבנן שהן שלו ולא קשיא לן והכא אמרי תני שלה ומאי אלים טובא שיעבד א) דאין ליבמה על נכסי בעלה או כח המחוברים לקרקע אע"פ שחשנו ברשות האשה כיון שנגמרו ברשות הבעל הן שלו נכסי היבמה שאין לה בהן אלא שיעבד בעלמא וגופה הם של יבם לא כ"ש שהיו הפירות המחוברים של יבם י"ל שאינו דומה אכילת פירות דהכא לאכילת פירות דהתם דהתם מאי דאכיל בעל פירי לא הוי מן דינא אלא בתקנת חכמים וכיון שנגמרו הפירות בשלותו תקנו לו שיאכל הכל גם העלוי שיש על המחובר ואין לנו להקשות על תקנת חכמים אבל אכילת פירות דהכא הוא מן דינא ולא משום תקנת דהא מדיריה קאכיל וכיון דמן דינא אמרי ולא מן תקנתא אמאי לאשע ושפיר קאמר ר"מ להכי א"ל תני שלה. שאני"פ שהיה נותן [הדין] כר"מ החליטה חכמים לה שכיין שלוקחת בהן [קרקע] והוא אוכל פירות אין הבעל נפסד כלום ואינו רוצה לדיקדק כמה הן שוין בלא פירות: כנסה ה"ה וכו' למאי הלכתא ארי"י ב"ח לומר שמגרשה בגט ומחזירה. מגרשה פשיטא מ"ד ויבמה אמר רחמנא עדיין יבומים הראשונים עליה ולא תסגי לה בגט אלא תבעי נמי חליצה קמ"ל: מחזירה פשיטא

א) אולי צ"ל שצדוק דיש ליבמה על נכסי בעלה ויהא כח ללגס בנכסים יומר מנ"מ השתא כ"מ וכו'.